Soluciones Test Repaso
Ayuntamiento de Benicassim

1. **Respuesta A.** El artículo 55.2 de la Constitución permite la suspensión individual de los derechos reconocidos en el artículo 17.2, relativo al plazo máximo de detención preventiva, y en los artículos 18.2 y 18.3, relativos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.
2. **Respuesta B.** El estado de sitio lo declara el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno. Así lo establece el artículo 116.4 de la Constitución.
3. **Respuesta A.** El estado de excepción es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. Su duración máxima es de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, conforme al artículo 116.3 de la Constitución.
4. **Respuesta C.** El derecho de asociación del artículo 22 no figura entre los derechos susceptibles de suspensión durante los estados de excepción y sitio. El artículo 55.1 enumera, entre otros, los derechos de los artículos 17, 18.2 y 18.3.
5. **Respuesta A.** Los plazos señalados por días se entienden hábiles, salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezca su cómputo en días naturales. Cuando sean naturales, esta circunstancia debe hacerse constar en la notificación, conforme al artículo 30.2 de la Ley 39/2015.
6. **Respuesta B.** La notificación electrónica se entiende rechazada cuando transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido, salvo que se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Artículo 43.2 de la Ley 39/2015.
7. **Respuesta C.** En los procedimientos de revisión de oficio iniciados de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce la caducidad. Si se hubieran iniciado a solicitud del interesado, el efecto sería la desestimación por silencio administrativo. Artículo 106.5 de la Ley 39/2015.
8. **Respuesta C.** La tramitación simplificada debe resolverse en un plazo máximo de treinta días, contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Los días se computan conforme a las reglas generales de la Ley 39/2015. Artículo 96.6.
9. **Respuesta C.** Contra un acto presunto, el recurso potestativo de reposición puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Artículo 124.1 de la Ley 39/2015.
10. **Respuesta B.** La falta o insuficiente acreditación de la representación no impide que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto en diez días, o en un plazo superior cuando las circunstancias lo requieran. Artículo 5.6 de la Ley 39/2015.

11. **Respuesta B.** El Pleno queda válidamente constituido con la asistencia de un tercio del número legal de miembros, que nunca puede ser inferior a tres. Este quórum debe mantenerse durante toda la sesión y deben estar presentes el presidente y el secretario, o quienes legalmente les sustituyan. Artículo 46.2.c de la Ley 7/1985.
12. **Respuesta D.** Es la afirmación incorrecta. La retroactividad favorable en materia sancionadora sí está permitida, incluso respecto de sanciones pendientes de cumplimiento. Así lo establece el artículo 26.2 de la Ley 40/2015. La retroactividad favorable de los actos administrativos también se contempla en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, con sus requisitos legales.
13. **Respuesta A.** La aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la Corporación requiere mayoría absoluta del número legal de miembros, conforme al artículo 47.2.f de la Ley 7/1985. La aprobación del presupuesto y de las ordenanzas ordinarias requiere, con carácter general, mayoría simple.
14. **Respuesta D.** La convocatoria y presidencia de las sesiones del Pleno es una atribución del alcalde que no puede delegar, sin perjuicio de los supuestos legalmente previstos de moción de censura y cuestión de confianza. Artículo 21.1.c de la Ley 7/1985.
15. **Respuesta C.** La inscripción padronal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración debe renovarse cada dos años. Si no se renueva, caduca. Artículo 16.1 de la Ley 7/1985.
16. **Respuesta B.** El Consejo Social de la Ciudad es un órgano consultivo y de participación de los municipios de gran población. Entre sus funciones se encuentran la emisión de informes, estudios y propuestas sobre desarrollo económico local, planificación estratégica y grandes proyectos urbanos. Artículo 131 de la Ley 7/1985.
17. **Respuesta B.** El artículo 29 de la Ley 7/1985 contempla los municipios que tradicionalmente cuentan con este régimen y aquellos otros en los que, por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias, resulte aconsejable. En estos últimos casos deben cumplirse los requisitos legales, incluidos los acuerdos municipales y la aprobación de la Comunidad Autónoma.
18. **Respuesta A.** La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. Le corresponde el examen, estudio e informe de las cuentas anuales de la entidad antes de su sometimiento al Pleno. Artículo 116 de la Ley 7/1985.
19. **Respuesta B.** Corresponde a la Diputación Provincial coordinar los servicios municipales para garantizar su prestación integral y adecuada en todo el territorio provincial. Artículo 36.1.a de la Ley 7/1985.
20. **Respuesta A.** Los municipios de más de 50.000 habitantes deben prestar transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano, además de los servicios exigibles a los municipios de menor población. Artículo 26.1.d de la Ley 7/1985.
21. **Respuesta B.** La base imponible de las contribuciones especiales no puede superar el 90 % del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Artículo 31.1 del TRLRHL.

22. **Respuesta A.** El tipo de gravamen mínimo y supletorio para los bienes inmuebles urbanos es del 0,4 %, y el máximo es del 1,10 %. Artículo 72.1 del TRLRHL.
23. **Respuesta B.** El artículo 93.1.e del TRLRHL establece la exención para los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, con los requisitos legales. Esta exención no puede aplicarse simultáneamente a más de un vehículo por beneficiario y debe solicitarse por el interesado.
24. **Respuesta C.** El ICIO se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la licencia correspondiente. La concesión de la licencia no determina por sí sola el devengo. Artículo 102.4 del TRLRHL.
25. **Respuesta A.** Si durante el período de exposición pública de quince días no se presentan reclamaciones, el presupuesto se considera definitivamente aprobado sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Artículo 169.1 del TRLRHL.
26. **Respuesta B.** La base liquidable del IIVTNU resulta de aplicar a la base imponible las reducciones que procedan conforme a la normativa. Artículo 107.3 del TRLRHL.
27. **Respuesta A.** El sujeto pasivo puede solicitar que se tome como base imponible el incremento de valor real cuando sea inferior a la base calculada por el método objetivo. Para ello debe acreditar la diferencia entre los valores del terreno en las fechas de transmisión y adquisición. Artículo 107.5 del TRLRHL.
28. **Respuesta C.** La expectativa de destino se produce cuando los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos no obtienen puesto de trabajo en las dos primeras fases del procedimiento. Se regula en el artículo 12 del Real Decreto 365/1995, en el ámbito de la Administración General del Estado.
29. **Respuesta C.** La excedencia por cuidado de familiares permite permanecer en esa situación durante un máximo de tres años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Artículo 89.4 del TREBEP.
30. **Respuesta B.** La rehabilitación de la condición de funcionario cuando se ha perdido por condena a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial puede concederla el Gobierno o el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. Artículo 68.2 del TREBEP.
31. **Respuesta B.** El Grupo B exige estar en posesión del título de Técnico Superior. Así lo dispone el artículo 76 del TREBEP.
32. **Respuesta C.** La antigüedad no se evalúa mediante las retribuciones complementarias, sino que se reconoce a través de los trienios, que forman parte de las retribuciones básicas. Las retribuciones complementarias atienden, entre otros factores, a la carrera profesional, las características del puesto y el rendimiento. Artículos 22 y 24 del TREBEP.
33. **Respuesta D.** El informe del superior jerárquico será preceptivo cuando así lo establezca la normativa aplicable. No existe una exigencia general de informe para todos los procedimientos de libre designación, por lo que debe atenderse a la regulación específica de cada Administración.

34. **Respuesta B.** La presencia de recursos preventivos es obligatoria cuando se realicen actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, entre otros supuestos previstos legalmente. Artículo 32 bis de la Ley 31/1995.
35. **Respuesta A.** Los representantes legales de los trabajadores pueden acordar la paralización de la actividad por mayoría de sus miembros cuando el empresario no adopte las medidas necesarias ante un riesgo grave e inminente. El acuerdo debe comunicarse inmediatamente a la empresa y a la autoridad laboral, que resolverá en veinticuatro horas. Artículo 21.3 de la Ley 31/1995.
36. **Respuesta B.** Cuando se solicite un informe preceptivo, podrá suspenderse el plazo máximo para resolver y notificar durante el tiempo que transcurra entre la petición y la recepción del informe, con un límite máximo de tres meses. Deben comunicarse a los interesados tanto la petición como la recepción. Artículo 22.1.d de la Ley 39/2015.
37. **Respuesta C.** La regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado es el silencio estimatorio. Sin embargo, una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España puede establecer el silencio desestimatorio, sin perjuicio de las excepciones que recoge el propio artículo 24.1 de la Ley 39/2015.
38. **Respuesta A.** En los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejerza potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce la caducidad. Artículo 25.1.b de la Ley 39/2015.
39. **Respuesta B.** El Pleno puede delegar determinadas atribuciones en el alcalde y en la Junta de Gobierno Local, con las excepciones expresamente previstas en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985. No todas las atribuciones plenarias son delegables.
40. **Respuesta C.** El ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación exige que no se comprometa la sostenibilidad financiera municipal, que no exista ejecución simultánea del mismo servicio público por otra Administración y que se obtengan los informes previos y vinculantes exigidos legalmente. Artículo 7.4 de la Ley 7/1985.
41. **Respuesta A.** El IBI se devenga el primer día del período impositivo, que coincide con el año natural. Por tanto, el devengo se produce el 1 de enero de cada año, con independencia de que durante ese ejercicio se transmita el inmueble. Artículo 75 del TRLRHL.
42. **Respuesta D.** Cuando el gasto no pueda demorarse al ejercicio siguiente y no exista crédito o sea insuficiente y no ampliable, debe tramitarse un expediente de crédito extraordinario o suplemento de crédito, según corresponda. El expediente deberá financiarse con alguno de los recursos legalmente previstos. Artículo 177 del TRLRHL.
43. **Respuesta B.** La suspensión provisional como medida cautelar no puede exceder de seis meses, salvo que la paralización del procedimiento sea imputable al interesado o que se sustancie un procedimiento judicial penal, en cuyo caso podrá prolongarse en los términos legalmente previstos. Artículo 98.3 del TREBEP.

44. **Respuesta C.** Ante un riesgo grave e inminente, el trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar inmediatamente el lugar de trabajo. No puede sufrir perjuicio por ejercer este derecho, salvo que haya actuado de mala fe o cometido negligencia grave. Artículo 21.2 de la Ley 31/1995.
45. **Respuesta A.** Las sesiones del Pleno son públicas. No obstante, pueden ser secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución, si así lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta. Artículo 70.1 de la Ley 7/1985.
46. **Respuesta B.** Los plazos expresados en meses o años se computan desde el día siguiente al de la notificación o publicación, y concluyen el mismo día del mes o año de vencimiento en que se produjo aquella. Si no existe día equivalente en el mes de vencimiento, el plazo expira el último día de ese mes. Artículo 30.4 de la Ley 39/2015.
47. **Respuesta A.** Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, siempre que el defecto no constituya una causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1. Así lo establece el artículo 48.1 de la Ley 39/2015.